*** Testfall *** *** Testfall ***

Übertragungsprotokoll

Sendedatum: keine Datenübermittlung

Einwilligung zur elektronischen Bereitstellung von Bescheiden und sonstigen Schreiben

Hiermit willige ich in die Bekanntgabe von Bescheiden durch Bereitstellung zum elektronischen Abruf für sämtliche Bescheide ein, die vom Finanzamt unter der angegebenen Steuernummer zum Abruf bereitgestellt werden (§ 122a Absatz 1 Abgabenordnung). Zugleich bin ich damit einverstanden, dass auch sonstige Schreiben zur angegebenen Steuernummer auf diesem Wege elektronisch bereitgestellt werden.

Hinweis: Mit dieser Einwilligungserklärung ist kein Widerruf dem Finanzamt bereits vorliegender Empfangsvollmachten verbunden; diese sind gegebenenfalls gesondert gegenüber dem Empfangsbevollmächtigten zu widerrufen und dem Finanzamt anzuzeigen. Anderenfalls kann für Sie keine elektronische Bereitstellung erfolgen.

Steuernummer	198/113/10010
Die Einwilligungserklärung erfolgt	für die Steuernummer einer nicht-natürlichen Person (zum Beispiel Personengesellschaft, Kapitalgesellschaft)
E-Mail-Adresse für Benachrichtigung bei elektronischer Bereitstellung	max.mustermann@example.com
Persönlicher Ordnungsbegriff (zum Beispiel Name oder Betrieb)	Muster GmbH

Hinweise zur elektronischen Bekanntgabe:

Über die vorgenommene Bereitstellung von Bescheiden beziehungsweise sonstigen Schreiben zum elektronischen Abruf (§ 122a Absatz 1 Abgabenordnung) erhalten Sie eine unverschlüsselte E-Mail an die angegebene E-Mail-Adresse, in der die Steuernummer und die Kurzbezeichnung des Bescheids beziehungsweise des sonstigen Schreibens angegeben werden. Weitere personenbezogene Daten werden nicht wiedergegeben. Die Bescheide gelten am vierten Tag nach Absendung dieser E-Mail als rechtlich wirksam bekannt gegeben (§ 122a Absatz 4 Satz 1 Abgabenordnung). Bei den sonstigen Schreiben wird durch den Zugang der unverschlüsselten E-Mail keine förmliche Bekanntgabe ausgelöst, gleichwohl sollten Sie diese sonstigen Schreiben so schnell wie möglich abrufen. Ob für Sie ein rechtlicher verbindlicher Bescheid oder ein sonstiges Schreiben zum elektronischen Abruf bereitgestellt wurde, können Sie dem Inhalt der unverschlüsselten E-Mail ausdrücklich entnehmen.

Die Einwilligung zur elektronischen Bescheidbekanntgabe beziehungsweise zur elektronischen Übermittlung von sonstigen Schreiben ist wirkungslos, wenn Sie bereits vor Abgabe dieser Einwilligung gegenüber der Finanzbehörde einen Empfangsbevollmächtigten bestellt haben und diese Bestellung nicht noch vor Abgabe der Steuererklärung widerrufen, weil eine Bekanntgabe beziehungsweise Übermittlung dann an den Bevollmächtigten erfolgt. Eine Bekanntgabe beziehungsweise Übermittlung an den Bevollmächtigten erfolgt ebenfalls, wenn Sie nach Abgabe dieser Einwilligung zur elektronischen Bescheidbekanntgabe gegenüber der Finanzbehörde einen Empfangsbevollmächtigten bestimmen.

Sie können Ihre Einwilligung, dass die Finanzbehörde Bescheide beziehungsweise sonstige Schreiben durch Bereitstellung zum Datenabruf bekannt geben kann, jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen; entscheidend ist dabei der Zugang des Widerrufs bei der Finanzbehörde.

Geht der Widerruf der Einwilligung zur elektronischen Bekanntgabe/Übermittlung oder die Bestellung eines Empfangsbevollmächtigten erst nach Versand der elektronischen Benachrichtigung beziehungsweise Bereitstellung eines Bescheids beziehungsweise sonstigen Schreibens zum Datenabruf bei der Finanzbehörde ein, wird der Widerruf oder die Bestellung für den - zum Abruf bereitgestellten - Bescheid beziehungsweise für das bereitgestellte sonstige Schreiben allerdings nicht mehr wirksam. Sie werden über die Bereitstellung des Bescheids beziehungsweise des sonstigen Schreibens zum Abruf per E-Mail informiert und der Bescheid wird durch Bekanntgabe Ihnen gegenüber wirksam.

Geht der Widerruf der Einwilligung zur elektronischen Bekanntgabe/Übermittlung oder die Bestellung eines Empfangsbevollmächtigten allerdings nur wenige Tage vor dem Versand der elektronischen Benachrichtigung beziehungsweise der Bereitstellung des Bescheids beziehungsweise des sonstigen Schreibens bei der Finanzbehörde ein, kann es in Einzelfällen aus technischen Gründen dennoch zu einer elektronischen Bereitstellung gegenüber Ihnen kommen. Die Folgen sind dann:

Vorschau Vorschau Vorschau

*** Testfall *** *** Testfall ***

- Die Finanzbehörde kann den zum Abruf bereitgestellten Bescheid beziehungsweise das bereitgestellte sonstige Schreiben nicht mehr löschen.

- Ein nachträglich bestimmter Empfangsbevollmächtigter kann den Bescheid beziehungsweise das sonstige Schreiben nicht elektronisch abrufen.

- Der Ihnen zum Abruf bereitgestellte Bescheid wird Ihnen gegenüber jedoch nicht wirksam bekannt gegeben. Die Finanzbehörde holt gegenüber Ihnen beziehungsweise dem nachträglich bestimmten Empfangsbevollmächtigten die Bekanntgabe des Bescheids nach.

Sind Sie hiermit nicht einverstanden, ist eine Einwilligung, Bescheide durch Bereitstellung zum Datenabruf bekannt geben zu können beziehungsweise das sonstige Schreiben auf diesem Weg zu übermitteln, nicht möglich.

Die Finanzbehörde behält sich unabhängig davon vor, Bescheide und sonstige Schreiben auf andere Weise zu übermitteln (zum Beispiel auf dem Postweg), wenn die Bereitstellung zum elektronischen Abruf aus technischen Gründen nicht möglich sein sollte oder ein Erfordernis für die Übermittlung auf andere Weise besteht.

Die Hinweise zur Bescheidbekanntgabe in elektronischer Form habe ich zur Kenntnis genommen.

- Vorschau - Vorschau - Vorschau -